

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4289/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ

นาย สุรยุทธหรือป้อง บุญวัฒน์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59 วรรคสอง, มาตรา 80, มาตรา 295, มาตรา 288

จำเลยใช้มีดปลายแหลมเฉพาะใบมีดยาวประมาณ 5 นิ้ว แทงผู้เสียหาย 1 ครั้ง ถูกบริเวณช่องท้องด้านซ้าย 1 แผล บาดแผลกว้างและลึกประมาณ 3 เซนติเมตร ถึงกล้ามเนื้อ แต่ไม่เข้าถึงช่องท้องแสดงว่าจำเลยแทงไม่แรง และจำเลยมีโอกาที่จะเลือกแทงอวัยวะที่สำคัญกว่านี้ได้ แต่ก็หาได้ทำไม่ อีกทั้งหากจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายก็คงไม่ผลักผู้เสียหายลงไปในร่องสวน หรือแม้ผู้เสียหายตกลงไปในร่องสวนแล้ว จำเลยก็อาจจะตามลงไปแทงผู้เสียหายอีกได้แต่จำเลยก็หาได้ติดตามลงไปแทงผู้เสียหายซ้ำอีกไม่ ยิ่งฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่า คงมีแต่เพียงเจตนาทำร้ายร่างกายผู้เสียหายเท่านั้น

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83,80 และขอให้นับโทษต่อจากโทษจำเลยที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่1858/2534 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การรับสารภาพ และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 2 ในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80, 83 จำคุก 12 ปีคำรับของจำเลยในชั้นจับกุม สอบสวนและพิจารณาคดีเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 6 ปี นับโทษจำเลยต่อจากโทษจำเลยที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1858/2534 ของศาลชั้นต้น

### จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295, 83 จำคุก 2 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

### โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาในชั้นฎีกาว่า จำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายหรือไม่ ข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาและโจทก์มิได้ฎีกาโต้เถียงเป็นอย่างอื่นฟังได้เป็นยุติว่า จำเลยได้ใช้มีดปลายแหลมเฉพาะใบมีดยาวประมาณ 5 นิ้ว แทงผู้เสียหาย 1 ครั้งถูกบริเวณช่องท้องด้านซ้าย 1 แผล แล้วจำเลยได้ผลักผู้เสียหายลงไปในร่องสวน เมื่อผู้เสียหายขึ้นจากร่องสวนได้จึงเดินกลับบ้านโดยจำเลยมิได้เข้าทำร้ายผู้เสียหายอีก บาดแผลที่ถูกแทงกว้างและลึกประมาณ 3 เซนติเมตร ถึงกล้ำเนื้อแต่ไม่เข้าถึงช่องท้องเห็นว่า ตามสภาพบาดแผลของผู้เสียหายดังกล่าวแสดงว่าจำเลยแทงไม่แรงนัก และจำเลยมีโอกาที่จะเลือกแทงอวัยวะที่สำคัญกว่านี้เช่นที่บริเวณหน้าอก แต่จำเลยก็มิได้เลือกแทงอวัยวะสำคัญดังกล่าวอีกทั้งเมื่อแทงไปครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ติดตามเข้าไปแทงซ้ำอีกยิ่งกว่านั้นถ้าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายก็คงไม่ผลักผู้เสียหายลงไปในร่องสวนหรือแม้ผู้เสียหายตกลงไปในร่องสวนแล้วจำเลยก็อาจจะตามลงไปแทงผู้เสียหายอีกได้ แต่จำเลยก็หาได้ติดตามลงไปแทงผู้เสียหายซ้ำอีกไม่ คงปล่อยให้ผู้เสียหายขึ้นจากร่องสวนแล้วเดินกลับบ้านไป ด้วยเหตุผลดังที่ได้วินิจฉัยมาข้างต้นนี้

พยานหลักฐานโจทก์ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายคงฟังได้แต่เพียงว่า  
จำเลยมีเจตนาทำร้ายร่างกายผู้เสียหายดังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เท่านั้น

พิพากษายืน

(บรรเทิง มุลพรม-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุรินทร์ นาควิเชียร)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |